

파산재단 채권매각 및 포기 공고

채무자 삼아종합건설 주식회사의 파산관재인은 파산재단이 보유하고 있는 아래 채권을 매각하기 위하여 아래와 같이 공고합니다.

아 래

1. 매각대상 채권

순번	상대방(상호)	사업자번호 (주민등록번호)	채권액	채권의종류	상대방 및 채권 현황 등
				원인서류	
1	(주)지비코프	475-81-01935	813,151,636	공사미수금	2024. 10.부터 금융권 채무불이행 상태
				거래처원장	
2	(주)이조건설	264-81-02635	190,000,000	대여금	2025. 3. 20. 폐업, 채무불이행자 명부 등재
				판결문	
3	진영남	660728-1*****	87,000,000 및 횡령 등에 의한 일체의 손해액	손해배상금	서울동부지방법원2025고단3520 횡령 혐의로 재판 중
				공소장 등	
합계			1,090,151,636		

※ 파산관재인은 매각대상 채권과 관련된 실제 상태(소멸, 부존재, 권리의 하자 등)를 포함한 일체의 하자에 대하여 담보책임을 부담하지 않으며, 양수인이 그에 관한 일체의 위험을 부담합니다.

※ 원금 및 이자손해금 등 채권과 관련된 일체의 권한에 대한 것으로, 순번 3. 채권은 공소제기된 채권에 한정하지 아니하고 상대방의 불법행위에 의한 손해액 및 관련 채권을 모두 포함합니다.

※ 위 매각대상 채권에 관한 채권양도통지는 양수인이 양도인에게 위임장 등 필요한 서류의 교부를 요청하여 자신의 책임과 비용으로 합니다.

※ 위 조건을 포함한 매각조건에 동의하는 자만 입찰에 참여 가능합니다.

2. 입찰 일시 및 최저입찰가

차수	입찰일시	개찰일시	최저입찰가(원)	입찰보증금	비고
1차	2026. 8. 24. 10:00 ~ 16:00	2026. 8. 25. 09:30	20,000,000	입찰가의 10%	부가가치세 비과세 대상
2차	2026. 8. 25. 10:00 ~ 16:00	2026. 8. 26. 09:30	10,000,000		
3차	2026. 8. 26. 10:00 ~ 16:00	2026. 8. 27. 09:30	5,000,000		
4차	2026. 8. 27. 10:00 ~ 16:00	2026. 8. 28. 09:30	1,000,000		

3. 입찰에 따른 설명회

- (1) 현장설명(공개)는 진행하지 않습니다.
- (2) 입찰가격 산정을 위해 필요한 자료들은 요청이 있을 경우 열람할 수 있으며, 다만 파산재단이 보유하고 있지 않거나 입찰가 산정을 위한 자료가 아니라고 판단될 경우에는 열람을 제한합니다.

4. 매각 및 입찰방법

- (1) 한국자산관리공사 공공자산 처분시스템 ‘온비드’를 통한 일반공개 경쟁입찰로서 1인 이상의 유효한 입찰에 의하여 성립하고, 최저매각가격 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- (2) 최고가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 온비드시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.
- (3) 온비드 홈페이지(www.onbid.co.kr) 및 앱(스마트온비드-Smart Onbid)를 통한 전자입찰로만 진행하며, 방문 및 우편을 통한 입찰은 허용되지 않습니다.
- (4) 본 입찰에 참여하고자 하는 자는 입찰 참가 전에 온비드에 회원가입 후 실명확인을 위해 공인인증기관에서 발급받은 인증서를 등록하여야 본 입찰에 참여가 가능합니다.
- (5) 계약체결, 매각대금납부, 소유권 이전의 소요일 계산 시 토, 일, 법정 공휴일을 제외합니다.
- (6) 입찰 관련 시간은 온비드 내 시간을 기준으로 하므로, 입찰서가 온비드 서버에 접수된 시점을 입찰서의 제출 시간으로 합니다.
- (7) 온비드 공고 구분

가) 공고종류 [☒ 일반공고 / ☐ 재공고 / ☐ 긴급공고]

나) 처분방식 [☒ 매각 / ☐ 임대(대부)]

다) 입찰구분 [☒ 인터넷 / ☐ 현장]

라) 경쟁방식 [☒ 최고가방식 / ☐ 호가방식 / ☐ 평가방식 / ☐ 추첨방식 / ☐ 시담방식]

마) 총액/단가구분 [☒ 총액 / ☐ 단가]

바) 입찰금액 공개 [☐ 공개 / ☒ 비공개]

사) 공동입찰 허용여부 [☒ 허용 / ☐ 불허용]

아) 차순위진행 여부 [☐ 적용 / ☒ 미적용]

- (8) 민법상 단독으로 유효한 계약을 체결할 수 없는 미성년자 등 제한능력자의 입찰을 제한하며, 제한능력자의 입찰은 무효처리합니다.

5. 입찰보증금

- (1) 인터넷입찰 마감시간 전까지 본 입찰에서 정한 입찰보증금액 이상의 금원을 “온비드” 지정 계좌에 입금하여야 합니다.
- (2) 유찰자의 입찰보증금은 낙찰자 선정일 이후에 입찰서 제출시 지정한 환불예금계좌로 이자 없이 환불되며, 별도의 송금수수료가 발생할 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다.

6. 입찰(낙찰)의 무효 및 취소

- (1) 본 공매는 파산재단의 사정 등에 의하여 취소 또는 변경할 수 있습니다.
- (2) 공고일 이후 입찰(낙찰) 종료 시까지 공매 절차에 관하여 불가피하게 취소 사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰(낙찰)은 무효로 처리합니다.
- (3) 위와 같이 공매가 취소되는 경우에는 이자나 위약금 없이 납입한 원금만 반환되며, 낙찰이 취소되더라도 낙찰자는 파산관재인을 상대로 손해배상 등의 청구를 할 수 없고, 민원 등 이의를 제기할 수 없습니다.

7. 계약체결 및 대금 납부

- (1) 공매대상 채권에 대한 양수도계약은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의거 서울회생법원의 허가를 득하여야 유효하며, 만약 법원의 불허로 계약이 이루어지지 않을 경우 그 낙찰은 무효로 보며, 이때 입찰보증금은 별도의 이자 없이 낙찰자에게 반환됩니다. 낙찰자는 이에 대하여 일체의 만행사상 이의를 제기할 수 없습니다.
- (2) 낙찰자는 서울회생법원의 허가일로부터 3 영업일 이내에 관련 서류를 구비하여 파산관재인과 양수도 계약을 체결하여야 하며, 만약 계약체결을 하지 않거나 계약서에서 정한 일시까지 대금 납부를 하지 않거나 계약 체결을 포기할 경우 낙찰은 무효가 되고, 파산관재인은 차순위 입찰자를 낙찰자로 변경 결정할 수 있습니다. 그리고 위와 같은 사유로 낙찰이 무효가 된 경우, 그 해당 낙찰자는 이후에 진행되는 본건 입찰절차에 참여가 제한될 수도 있습니다.
- (3) 위 (2)항에 따라 낙찰이 무효인 경우, 낙찰자가 납부한 입찰보증금을 포함한 기납입액 전액은 파산재단에 귀속하게 되며 이에 대해서 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
- (4) 입찰보증금은 양수도계약의 계약금으로 대체하며 양수도계약 잔금은 양수도계약 체결시 파산관재인이 지정한 계좌로 일시 납부하여야 합니다.
- (5) 공매 공고의 내용(열람서류 포함)은 계약의 일부가 됩니다.

8. 유의사항

가. 양수도 조건

- (1) 낙찰자는 매각대상 채권의 상대방에 대한 양도통지 및 승계집행문 부여 등 권리이전은 자신의 비용

과 책임으로 하여야 합니다.

- (2) 파산관재인은 낙찰자가 상대방에 대한 채권양도통지를 위해 위임장 등 필요한 서류의 교부를 요청하면 교부가 가능한 서류만을 교부합니다.

나. 기타 유의사항

- (1) 전자입찰 참가를 희망하는 자의 전산장비 등 준비 부족으로 인하여 전자입찰 등록 및 투찰이 곤란한 경우에는 온비드에 문의하여야 하며, 장애 발생에도 불구하고 문의를 하지 않아 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- (2) 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰 및 전자입찰 관련 법령, 입찰 공고조건, 인터넷 입찰참가자 준수 규칙 등 입찰 관련 규정의 모든 사항을 숙지하고 입찰에 참가하여야 하며, 미숙지에 따른 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- (3) 온비드의 장애, 파산재단의 사정 등 특별한 사정으로 인하여 예정된 입찰 진행이 어려운 경우 파산관재인은 언제든지 입찰을 연기 또는 취소할 수 있으며, 취소 또는 변경에 따른 별도의 공고는 하지 않습니다.
- (4) 파산관재인은 위 매각대상 채권의 현 가치, 채권의 소멸 또는 부존재, 권리의 하자에 관하여 일체의 책임을 지지 않으므로, 입찰참가자는 그 자산의 가치 및 존재 가능성 여부와 현 가치, 권리제한 사항 등을 본인의 책임하에 판단하여 입찰 여부를 결정하여야 합니다. 파산관재인은 그와 같은 부담 내지 책임과 관련하여 담보책임 등 어떠한 민·형사상의 책임도 부담하지 아니하므로, 입찰참가자께서는 스스로의 위험과 책임하에 위 매각대상 채권의 현황 등을 파악하시어, 입찰에 응하시기 바랍니다.
- (5) ❶양수인(낙찰자)은 낙찰에 따른 양수도계약이 체결된 이후에는 위에서 언급한 내용 외 의사표시의 하자, 매각대상 채권에 대한 부존재·하자·흠결 등 일체의 사유를 불문하고 이의제기를 할 수 없고, 매각대금의 감액을 주장할 수 없으며, 계약의 취소·무효 주장을 할 수 없고, 해제권을 행사(해제 주장 포함)할 수 없으며, ❷관재인은 매각대상 채권의 완전성에 대하여 어떠한 진술보증 및/또는 확약을 하지 아니하고, ❸매각대상 채권의 부존재·하자·흠결 등 불완전성에 대한 조사의무는 양수도계약 체결 전 양수인(낙찰자)이 전적으로 부담하되, 파산재단 및/또는 관재인은 이에 대하여 아무런 채무·책임을 지지 않으며, ❹양수인(낙찰자)는 양수도계약 체결 후 매각대상 채권의 부존재·하자·흠결 등 일체의 사유를 불문하고 파산재단 및/또는 관재인을 상대로 손해배상, 부당이득, 담보책임 등을 구하는 일체의 민사상 소 제기(지급명령 신청, 조정신청 등 포함) 및 보전처분·강제집행을 할 수 없으며(☞ 부제소합의), ❺위 부제소합의를 포함한 ❶ 내지 ❹의 내용은 관재인과 양수인(낙찰자) 사이의 양수도계약서에 모두 반영합니다.
- (6) 낙찰자가 요건을 갖추지 못함에 따라 발생하게 되는 취득 제한이나 기타 불이익은 파산관재인이 책임지지 않으며, 본건 입찰절차의 결과에 영향을 미치지 아니합니다.
- (7) 매각기일에서 유찰되는 경우 수의계약 방식으로 전환될 수 있습니다.

(8) 본건 입찰절차는 민사집행법상의 경매절차가 아니라 파산관재인이 주관하에 실시하는 사적인 양수도계약입니다. 본건 매각대상 채권에 관한 입찰공고는 청약이 아닌 청약의 유인에 불과합니다. 최고가 입찰자의 입찰은 청약에 불과하고 파산관재인이 서울회생법원으로부터 허가결정을 받아야 본건 매각대상 채권에 대한 양수도계약이 성립합니다.

9. 입찰 문의

가. 전자입찰 이용안내 및 진행사항 확인

온비드 홈페이지(<http://www.onbid.co.kr>), 전화번호 1588-5321

나. 공매대상 채권에 관한 문의

채무자 삼아종합건설 주식회사의 파산재단 사무실

전화번호 : 02-536-6874

팩스번호 : 02-592-5552

10. 환가포기

위 입찰일시에 입찰자가 없을 경우, 매각대상 채권의 환가를 포기하고자 하오니 이에 대하여 이의가 있는 채권자는 입찰기일까지 파산관재인이나 서울회생법원 제15부에 그 취지와 이유를 기재한 서면을 제출하여 주시기 바랍니다.

11. 환가가 포기된 자산의 처리

환가포기된 자산은 채무자 삼아종합건설 주식회사의 자유재산이 되어 삼아종합건설 주식회사의 청산인이 이를 처분할 권한을 갖게 됩니다.

2026년 8월 일

**채무자 삼아종합건설 주식회사의
파산관재인 변호사 성민혁**